



1 Entreprenadkontrakt Kämpingeskolan, ombyggnad till Järva SDF förvaltningskontor - samverkansentreprenad

Beställare

Stockholms stad, Fastighetskontoret
Org.nr: 212000-0142
Box 8312
104 20 Stockholm
Telefon (växel): 08-508 270 00

(nedan kallad Beställaren)

Entreprenör

XXXXX AB
Org.nr: XXXXX
Adress XXXXX
Postadress XXXXX
Telefon (växel): xx-xxxx

(nedan kallad Entreprenören)

Bakgrund och förutsättningar

För att på bästa sätt ta tillvara båda parter och dess inblandade nyckelpersoners kompetens och engagemang är parterna ense om att genomföra projekten med arbetsformen samverkan.

Parterna är införstådda med att entreprenaden behöver bedrivas med stor öppenhet för alternativa lösningar och metodval. Beställaren och Entreprenören kommer att bidra med sina erfarenheter och sitt kunnande för projektets bästa i förvisning om att de gemensamt och tillsammans med inblandade konsulter och underentreprenörer kan åstadkomma en bättre helhetslösning än i en traditionell entreprenad till fast pris.

Kontraktet förutsätter ärlighet och öppenhet för att på så vis ge förutsättningar för ömsesidigt förtroende och tillit. Kontraktet förutsätter vidare att Entreprenörens för projektet strategiskt viktiga upphandlingar av konsulter, underentreprenörer och andra leverantörer sker i samråd med Beställaren och att dessas medverkan i projektet sker i överensstämmelse med detta kontrakt.

1. Omfattning

(ABT 06 kap 1)

Allmänt om projektet

Kämpingeskolan, uppförd 1969, ska förvärfvas från SISAB för att kunna vidareutvecklas till ett förvaltningshus för stadsdelsförvaltningen i Järva.

För att uppfylla verksamhetens behov krävs en större byggnadsvolym vilket uppnås genom att bygga in befintliga innergårdar samt påbyggnad på del av byggnaden.

Byggnaderna är gulklassade enligt stadsmuseets klassificeringskarta och därmed särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig samt konstnärlig synpunkt.

1.1 Samverkan

Entreprenaden ska genomföras som en totalentreprenad (ABT 06) med arbetsformen samverkan, varvid Beställaren och Entreprenören gemensamt löser uppgifter man löpande ställs inför i ett öppet samarbete med en i vissa delar integrerad projektorganisation.

Beställaren vill tillsammans med Entreprenören hitta de bästa och mest ekonomiska lösningarna för att få en anläggning som uppfyller ställda krav gällande verksamhet, drift, miljö och hållbarhet.

Entreprenad är indelad i två faser rubricerade Fas 1 och Fas 2, vilket beskrivs närmare under punkt 1.2 nedan. Varje fas hanteras och beställs separat.

Då Beställaren är en politiskt styrd organisation kan det krävas politiska beslut för att kunna beställa de olika faserna inom ramen för detta kontrakt. Entreprenören behöver därför vara medveten om att faser och arbeten kan skjutas fram i tiden eller plockas bort ur detta kontrakt, exempelvis för att Beställaren avser upphandla resterande arbeten på annat sätt eller inte genomföra det.

För att samarbetet ska fortsätta krävs att de av parterna gemensamt framtagna målen uppnås och att samverkan mellan parterna fungerar till full belåtenhet för Beställaren. Det innebär att beställning av faser även är beroende av utfallet av tidigare genomförda arbeten.

Parternas mål är att genomföra en effektiv och utvecklande process, som säkrar utförandet av entreprenaden med färdigställande inom den sluttid och det riktpreis som avtalas.

Parterna åtar sig vidare generellt;

- att efterleva gemensamt fastlagda ramar och spelregler för en samverkanentreprenad,
- att bidra aktivt till ett positivt, konstruktivt och lösningsorienterat samarbetsklimat för alla involverade parter,

- att aktivt verka för att samtliga medverkande i projektet är delaktiga, engagerade och har arbetsglädje och att dessa i varje arbetsmoment, utan begränsning av organisatoriska gränser arbetar för projektets bästa,
- att säkra optimal integration mellan projektering och utförande
- att genomföra en löpande utvärdering med syfte att värdera om uppställda mål med avseende på tider och ekonomi och andra projektspecifika mål nås samt att omedelbart underrätta den andra parten om avvikelser från uppställda mål kan befaras,
- att upprätthålla och utveckla en hög grad av lagkänsla, baserad på ömsesidig respekt för varandras roller.
- att säkerställa att dessa förhållningsregler är förankrade i alla led i den egna organisationen samt att de åtaganden som ligger på respektive part i projektet i varje moment präglas av ordning och reda, god planering och framförhållning.

1.2 Fasindelning

1.2.1 Allmänt om Fas 1 och 2.

Projektet är uppdelat i två faser, **Fas 1** och **Fas 2**. Detta kontrakt reglerar båda faserna.

Fas 1 utgör en projekterings- och kalkylfas. Fasen startar med genomgång av de framtagna handlingarna. Projekteringen drivas sedan vidare i samråd mellan parterna och sker parallellt med bl.a. upphandling av installationsentreprenörer, upprättande av produktionstidplan samt Entreprenörens framtagande av en förfinad kalkyl över projektets produktionskostnader, att sedermera formellt godkännas av Beställaren.

Fas 1 inkluderar även produktionsplanering inför Fas 2.

Under Fas 1 tar Entreprenören fram en projektspecifik kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplan i samråd med Beställaren.

Beställaren tar i förekommande fall fram eller vidareutvecklar i samråd med Entreprenören de administrativa föreskrifter för entreprenaden som ingått i förfrågningsunderlaget, med avseende på förhållanden som inte varit kända vid upphandlingen. Härvid kan avses eventuella inskränkningar i Entreprenörens rätt att utnyttja arbetsområdet, förutsättningar med hänsyn till lokalnyttjare, drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet m.m. som inte varit kända vid tidpunkten då förfrågningsunderlaget upprättades eller ändrats sedan dess.

För Fas 1 undertecknas en beställning av båda parter enligt ABT06 utifrån handling 7.6. **Beställning Fas 1 – mall.**

Fas 2 utgör en produktionsfas. Under denna fas avses utförandet av entreprenaden ske i enlighet med beställningsskrivelse, detta kontrakt

och de handlingar i övrigt som tas fram under Fas 1, vilka preciserar omfattningen av entreprenaden.

För Fas 2 undertecknas en beställning av båda parter enligt ABT06 utifrån handling 7.7. **Beställning Fas 2 – mall.**

1.2.2 Ansvar för vidareprojektering – Fas 1 och 2

Beställaren har gjort de utredningar och den förprojektering som framgår av Programhandlingen samt övriga handlingar som förtecknats i förfrågningsunderlaget (AFB.22). Det ska noteras att handlingarna vare sig utgör fullt färdiga eller är helt kompletta handlingar för att täcka in hela entreprenadens omfattning. Entreprenören ska under fas 1 göra de vidare utredningar som fackmässigt erfordras samt projektera fram färdiga system- och bygghandlingar som är tillräckligt preciserade för att kunna läggas till grund för en detaljerad kalkyl över produktionskostnaden för entreprenaden i dess helhet.

All projektering sker i full öppenhet och i samråd med Beställaren. Detta för att Beställaren att på så vis ska bidra med erfarenhet och kunskap om projektet för att få projekteringen anpassad till brukarens behov och projektets ekonomiska ramar. Entreprenören är därmed också införstådd med att Beställaren kan komma att vara mer eller mindre aktiv i projekteringen – fram till dess att färdig bygghandling föreligger.

Beställaren har tagit fram programhandlingar vilka kommer att delges Entreprenören under Fas1. Dessa systemhandlingar ska dock endast ses som en informationshandling. I dessa systemhandlingar framtagna förslag på, samt av Beställaren eventuellt under den fortsatta projekteringen rekommenderade, tekniska lösningar ska inte inskränka Entreprenörens funktionsansvar.

Först om Beställaren under Entreprenörens fortsatta projektering uttryckligen föreskriver en viss teknisk lösning och då genom att överlämna specifik ritning eller annan skriftlig handling, har Beställaren också ansvar för att den tekniska lösningen uppfyller kontraktensliga fordringar enligt 1 kap 8 § ABT 06.

Till förtydligande av 1 kap 7 § ABT 06 klargörs också att om det under fas 2 visar sig att Entreprenören underlåtit att under fas 1 skaffa sig erforderlig kännedom om förhållande avseende arbetsområdet eller på annat sätt underlåtit att göra de undersökningar som erfordrats för en fackmässig projektering, har Entreprenören inte rätt till ersättning för det merarbete detta föranleder.

Det understryks att Entreprenören handlas upp i ett tidigare skede än vid traditionell entreprenad och att Entreprenören, **med ändring av 1 kap 6 § tredje stycket ABT 06** inte kan förutsätta att Beställaren i sitt förfrågningsunderlag lämnat de uppgifter som kan erhållas vid en fackmässig undersökning av den fastighet eller del av fastighet som

berörs av kontraktsarbetena. Det ankommer i stället på Entreprenören att göra samtliga sådana fackmässigt erforderliga undersökningar under fas 1. Detta inskränker inte Beställarens ansvar för riktigheten i och för sig av de uppgifter Beställaren lämnat i sitt förfrågningsunderlag som dock inte är fullständigt.

1.2.3 Kalkylarbete, produktionstidplan och upphandling – Fas 1

Under Fas 1 arbetar Entreprenören parallellt med projekteringsarbetet och ta fram en produktionstidplan samt en förfinad kalkyl över de arbeten i Fas 2 som ska ersättas till självkostnad för att utföra entreprenaden. Även arbetet med kalkyl och tidplan sker under öppenhet och i samråd med Beställaren.

Parterna är överens om att i möjligaste mån låta Entreprenören handla upp erforderliga underentreprenader för installationsarbeten och andra strategiskt viktiga underentreprenader under Fas 1 för att få ett säkert underlag för kostnaderna för dessa samt för att kunna integrera även dessa arbeten i kalkyl och produktionstidplan.

Kontrakt med underentreprenörer ska villkoras av att Fas 2 beställs.

1.2.4 Risk och möjlighetslista – Fas 1 och 2 – särskilt svårkalkylerade arbeten

Entreprenören ska i kalkylen inkludera en s.k. risk- och möjlighetslista över arbeten där det finns en påtaglig risk att dessa kan behöva utföras i Fas 2 eller att dessa kan behöva utföras i större omfattning än vad som kalkylerats, alternativt en möjlighet att arbetet inte behöver utföras i kalkylerad omfattning eller överhuvudtaget.

Sådana arbeten ska också upptas i kalkylen till bedömd självkostnad men förtecknas separat och - till den del de avser risker för merarbete eller möjligheter till mindre arbete - inte inkluderas i den rikt kostnad parterna enas om inför Fas 2. För det fall sådant arbete visar sig behöva utföras under Fas 2 eller i annan omfattning än kalkylerats, ska rikt kostnaden enligt vad som närmare anges i punkt 6.1.2 nedan justeras antingen uppåt eller nedåt beroende på om den risk eller möjlighet som identifierats i denna lista infrias.

För arbeten vars närmare omfattning inte bedöms möjliga att kalkylera fackmässigt – spontningsarbeten, saneringsarbeten etc.– kan parterna också komma att enas om att rikt kostnaden under Fas 2 med automatik ska justeras gentemot faktiskt verifierad självkostnad för sådant arbete. En sådan överenskommelse ska i så fall formaliseras i beställningsskrivelse för Fas 2.

1.2.5 Tidskritiska arbeten – Fas 1

Parterna kan komma överens om att Entreprenören utför inledande tidskritiska byggnadsarbeten redan under Fas 1 och innan Fas 2 beställts. Sådan överenskommelse ska i så fall formaliseras i beställningsskrivelse eller motsvarande där omfattningen av sådana

arbeten preciseras och en budgeterad självkostnad för dessa fastställs. Sådant arbete ska ingå i Entreprenörens kalkyl för att utföra entreprenaden och ingå i den rikt kostnad och det riktpreis som parterna kommer överens om ska gälla för Fas 2.

Om någon beställning av Fas 2 inte sker, utgår ersättning för sådant arbete enligt självkostnadsprincipen med påslag för entreprenörsarvode enligt samma procentsats som gäller för beräkning av fast del enligt punkt 6.1.1.

1.2.6 Avbeställningsrätt under Fas 1

Med **ändring av ABT 06 kap. 6 § 11** har Beställaren rätt att när som helst under Fas 1 och fram till dess att Fas 2 skriftligen beställts, ta en tidsbegränsad "timeout" eller avbeställa entreprenaden i återstående delar och säga upp detta entreprenadkontrakt till upphörande, utan annan ersättning till Entreprenören än att utge betalning för dittills utfört arbete med kalkyl, projektering, upphandling, samråd m.m. under Fas 1 och för dittills eventuellt utfört arbete med tidskritiska byggnadsarbeten, rivning mm enligt självkostnadsprincipen med påslag för entreprenörsarvode.

En avbeställning eller "timeout" kan till exempel bero på att de gemensamma målen inte uppfylls, nya politiska beslut, lagkrav eller myndighetsbeslut som påverkar entreprenadens genomförande, alternativt att Beställaren anser att samarbetet inte fungerar på ett tillfredställande sätt.

Vid avbeställning ska Entreprenören redovisa resultatet av sitt uppdrag genom att överlämna samtliga handlingar hänförliga till entreprenaden som Entreprenören själv eller genom externa konsulter och underentreprenörer tagit fram för att möjliggöra för Beställaren att använda dessa för fortsatt genomförande av entreprenaden.

Beställaren förbinder sig att inte använda sig av sin avbeställningsrätt så länge som förutsättningar enligt Beställarens suveräna bedömning föreligger för fortsatt samverkan och att Entreprenörens kalkyl uppfyller Beställarens behov och ekonomiska ramar för projektet såsom dessa kommunicerats.

1.2.7 Övergång till Fas 2

Sedan kalkylen godkänts av Beställaren ska den utgöra rikt kostnad för Fas 2 och ingå i entreprenadens kontraktssumma enligt vad som beskrivs under punkt 6 nedan. Parterna upprättar då en av båda parter påtecknad beställningsskrivelse för Fas 2 i vilken rikt kostnad, fast arvode och kontraktssumma fastställs.

I beställningsskrivelsen fastställs entreprenadens färdigställandetid, samt förtecknas i särskild handlingsförteckning, som biläggs beställningsskrivelsen, de tekniska handlingar som tagits fram under Fas 1 och som legat till grund för av Beställaren godkänd kalkyl och därtill knuten rikt kostnad. I förekommande fall hänvisas också till

administrativa föreskrifter, kvalitets- och miljöplan och andra styrande dokument som må ha tagits fram under Fas 1, i enlighet med vad som beskrivits under 1.2.1 ovan.

Genom Beställarens påtecknande av beställningsskrivelse för Fas 2 övergår entreprenaden i Fas 2 och den osanktionerade avbeställningsrätten som intagits under punkt 1.2.6 ovan upphör att gälla.

1.3 Kontraktshandlingar

Med **ändring av ABT 06 kap.1 § 3** gäller följande:

Om det i kontraktshandlingarna förekommer mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter gäller handlingarna i den inbördes rangordning som de är förtecknade nedan.

1. Detta entreprenadkontrakt med bilagor:
 - 1.1 Intygande om att otillåten koppling till Ryssland inte förekommer
 - 1.2 Antidiskrimineringsklausul, dat. 2017-05-29
 - 1.3 Arbetsrättsliga villkor för byggarbetare
 - 1.4 Uppförandekod för leverantörer, dat. 2019-10-02
2. Ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställning under AFD.111 i Administrativa föreskrifter.
3. ABT 06 (bifogas inte)
4. Beställning med däri förtecknade handlingar för respektive fas i entreprenaden.
5. Kompletterande föreskrifter för entreprenaden lämnade före anbudets avgivande inklusive KFU, informationsmeddelanden och frågor och svar
6. Förfrågningsunderlag enligt AFB.22, inklusive Administrativa föreskrifter
7. Övriga handlingar enligt AFB.22
8. Anbudshandlingar

2. Utförande

(ABT 06 kap 2)

2.1 Kvalitets- och miljöplan

Entreprenörens kvalitets – och miljöplan ska inkludera kritiska moment i utförandet och objekthanpassas samt tas fram i samråd med Beställaren.

Miljöplanen ska utgå ifrån kraven i det projekthanpassade miljöprogrammet men ska minst omfatta följande:

- krav på fordon och arbetsmaskiner enligt handling 7.2.
Gemensamma miljökrav för entreprenader 2024
- krav på avfallshantering enligt handling 7.3. ***Gemensamma krav för cirkulärt byggande och bygg- och rivningsavfall***

- miljökrav och dokumentation av inbyggda material och kemikalier enligt handling 7.4. **Anvisning Byggvarubedömningen för fastighetskontoret**

2.2 Varor, underentreprenörer och konsulter

Grunden för arbete med upphandling och inköp är att allt ska konkurrensutsättas.

Närmare beskrivning av hur upphandlings- och inköpsarbetet ska bedrivas i entreprenaden beskrivs i den upphandlings- och inköpsstrategi som gemensamt ska tas fram av parterna där det bland annat ska definieras vilka nyckelaktörer som ska involveras tidigt i processen och godkännas av Beställaren.

Konsulter, underentreprenörer och leverantörer konkurrensutsätts och kontrakteras av Entreprenören, i samråd med och med full insyn av Beställaren. Entreprenören ska se till så att de konsulter och underentreprenörer som anlitas i entreprenaden lever upp till intentionerna i detta kontrakt.

Beställaren ska informeras om stundande inköp (anbudsutvärdering och upphandling) och ska medverka i, och om så påfordras, också ha full insyn i samtliga leverans- och underentreprenadavtal.

Om entreprenören vill nyttja en underentreprenör, leverantör eller konsult inom samma koncern som entreprenören utan att konkurrensutsätta arbetet, utgår inget entreprenörsarvode till entreprenören för kostnaderna för underentreprenören, leverantören eller konsulten.

Utbyte av underentreprenör får inte ske utan Beställarens medgivande.

Entreprenörens val och inköp av eller anskaffning av material och vara till väsentligt värde ska ske i samråd med Beställaren.

Entreprenören ska om Beställaren så begär, under Fas 1 presentera en skriftlig inköpsplan med uppgift om tidpunkter för när förfrågningsunderlag skickas ut, till vilka potentiella konsulter, leverantörer och underentreprenörer Entreprenören avser att skicka förfrågningsunderlag samt hur utvärdering avses att göras. Beställaren ska därmed ges rimlig tid för att kunna utöva sitt samråd och ge förslag på alternativa inköpskanaler.

Om Beställaren så begär åligger det Entreprenören att särskilt tillse att s.k. strategiskt viktiga underentreprenörer, såsom för mer betydande installationsarbeten för El, VA, Rör, Styr m.m., kontrakteras med ersättningsregler och öppna böcker som helt överensstämmer med vad som gäller mellan Beställaren och Entreprenören enligt punkt 6 nedan.

Beställaren förbinder sig att acceptera att mindre underentreprenader som handlas upp under Fas 2 när så bedöms gagna projektet,

upphandlas till andra ersättningsformer än den som gäller enligt detta kontrakt.

2.3 Underrättelseskyldighet

Underrättelser enligt ABT 06 kap. 2 § 6 från Entreprenören och **med tillägg enligt ABT 06 kap. 2 § 10** från Entreprenören eller Beställaren ska lämnas skriftligen samt även skriftligen godkännas/bekräftas av Beställaren.

3. Organisation

(ABT 06 kap 3)

3.1 Ombud m.m.

Beställarens ombud:	Anders Kindberg
Beställarens projektansvarig:	Pontus Stigeborn
Teknikförvaltare:	Niclas Thurnell
Beställarens projektledare:	Marika Norrenge
Beställarens byggledare:	Xxxx

3.2 Entreprenörens offererade organisation

Entreprenörens ombud:	Xxxx
Entreprenörens projektchef:	Xxxx
Entreprenörens platschef:	Xxxx
Entreprenörens projekteringsledare:	Xxxx
Entreprenörens installationssamordnare:	Xxxx
Entreprenörens inköpare:	Xxxx
Entreprenörens entreprenadingenjör:	Xxxx
Entreprenörens kalkylator:	Xxxx

De personer/funktioner som räknats upp i 3.1 och 3.2 utgör för projektet väsentlig personal. Det är också genom dessa personer parterna avser utöva det samråd i skilda frågor som beskrivs i detta kontrakt och som utgör parternas Projektråd resp. Samverkansgrupp.

Entreprenören får vare sig i Fas 1 eller 2 byta ut någon väsentlig personal utan medgivande av Beställaren. Permanent utbyte av deltagare i entreprenaden godkänns endast undantagsvis exempelvis vid avslutad anställning, sjukdom eller liknande omständighet. Ersättaren ska minst uppfylla de krav som ställts i upphandlingen och minst ha likvärdig kompetens och även i övrigt vara lämplig för uppgiften. Frågor om utbyte av väsentlig personal från båda sidor ska föregås av samråd mellan parterna.

Förändring av personal berättigar inte till ersättning för eventuella merkostnader och utgör inte grund för förändring av avtalade villkor.

Om Beställaren finner viss personal olämplig ska Entreprenören skyndsamt erbjuda en ersättare med motsvarande kompetens.

3.3 Övrig organisation

Samverkansledare avropas i första hand via beställarens ramavtal.

3.4 Projektråd och Samverkansgrupp

3.4.1 Projektråd

Ett gemensamt projektråd bildas av parterna och ska verka under hela kontraktstiden.

Syftet med projektrådet är att stödja och skapa förutsättningar för samarbetet och projektets genomförande samt vara projektets högsta beslutande organ. Detta innebär bl. a att:

- Tillse att samarbetet fortlöper optimalt utifrån intentionerna i kontraktet
- Hantera eventuella konflikter/oenigheter som inte kan lösas på lägre nivå
- Hantera och besvara frågeställningar från projektet som inte kan lösas/beslutas på lägre nivå

Projektrådet är mottagare av projektrapporter, målavstämningar, erfarenhetsåterföring m.m. i syfte att ombuden och samverkanledaren ska få erforderlig information och insyn i projektet.

Projektrådet består som minst av:

- Beställarens ombud
- Beställarens projektansvarig, tillika ordförande
- Entreprenörens ombud
- Entreprenörens projektchef

I de fall/frågor som röstetalen är lika äger beställarens projektansvarige rätt till utslagsröst.

3.4.2 Samverkansgrupp

Samverkansgruppen utgör den operativa ledningen d.v.s. genomför entreprenaden mot uppställda mål, enligt projektrådets beslut och kontraktshandlingar i övrigt, samt ansvarar för:

- Målstyrning
- Styrning av tid, kostnader, kvalitet och resurser
- Upphandling av underentreprenörer och leverantörer
- Gemensam riskanalys
- Kvalitets- och miljöarbetet
- Kommunikation och dokumentstyrning
- Regelbundna möten med minnesanteckningar
- Rapporter till Projektrådet
- Planerar arbetsmöten (workshops)

Samverkansgruppen består av:

- Beställarens projektansvarig
- Beställarens projektledare

- Beställarens byggledare
- Entreprenörens projektchef
- Entreprenörens platschef

Samverkansledare medverkar vid behov.

Övriga enligt överenskommelse efter behov

3.5 Möten

3.5.1 Startmöte

Startmöte för Fas 1 ska hållas i snar anslutning efter undertecknandet av detta kontrakt.

Vid startmötet ska bland annat följande frågor behandlas:

- Sätt och rutin för justering av protokoll
- Mötesplan med uppgift om plats och tidpunkter för möten under Fas 1 och 2.
- Behörighetsfrågor för andra än ombuden
- Klargörande av gränssnitt mellan de olika mötesformer och behörig företrädare vid samtliga möten, till den del detta inte klargjorts vid workshop.
- Redovisning av namn och utbildningsintyg gällande BAS-P och BAS- U i enlighet med AFD.1832 och AFD.1833.

Parterna ska därutöver ha ett separat startmöte, i enlighet med ABT 06 kap. 3 § 2, senast inom en (1) vecka från beställning av Fas 2 då bland annat följande frågor behandlas.

- Överlämnande av säkerhet
- Överlämnande av försäkringsbevis
- Fastställande av faktureringsrutiner och krav på fakturaunderlag
- Fastställande av betalningsplan för fast del
- I förekommande fall besiktningsfrågor

Vid eventuell beställning av s.k. Tidskritiska arbeten under Fas 1, se 1.2.5, kan delar av ovanstående frågor behöva behandlas och beslut fattas om vilka dokument som behöver inlämnas i samband med detta.

3.5.2 Workshop – konkretisering av övergripande mål

Projektet inleds med en workshop i början av fas 1. Under denna workshop kommer projektets övergripande projektspecifika mål och olika delmål att närmare konkretiseras liksom den arbetsprocess som medverkande i projektet förväntas följa för att arbeta mot uppställda mål.

Vid denna workshop kommer också en samverkansdeklaration att upprättas och undertecknas där övergripande mål och arbetssätt för projektet bestäms och där ovan beskrivna förhållningsregler förfinas.

Samtliga medverkande förväntas underteckna samverkansdeklarationen.

Det är parternas ambition att alla berörda nyckelpersoner hos Beställaren, Entreprenören och brukaren ska medverka. Ambitionen är att även inkludera nyckelpersoner från strategiskt viktiga underentreprenörer för installationer m.m. vilka Entreprenören kommer börja handla upp efter det att detta kontrakt undertecknats, se punkt 1.2.3.

Det är nyckelpersonernas ansvar att tillse att samverkansdeklarationen efterlevs i projektet.

Samverkansdeklarationen ska betraktas som det ”moraliska kontraktet” och binder projektdeltagarna moraliskt till varandra och till de gemensamma värderingar som framgår av denna. Uppfyllande av de gemensamma målen samt efterlevnaden av samverkansdeklarationen ska kontinuerligt mätas och utvärderas under hela kontraktstiden.

Beställaren och Entreprenören är överens om att agera lojalt och med största öppenhet mot varandra.

Parterna är överens om att de projektspecifika mål som ska konkretiseras under workshopen är:

- Befintliga teknikutrymmen för vattenrening ersätts och utökas med målet att öka kapaciteten och att minska driftkostnaderna.
- Projektet medför en bättre arbetsmiljö för personal samt fler funktioner för besökare.
- Ett övergripande helhetsgrepp kring landskap och utemiljö har tagits för att skapa ett överblickbart och attraktivt badområde.
- Skugga för besökare och personal skapas genom skärmtak och pergolor
Älvsjöbadets säsong kan förlängas i och med att badets bassänger blir tempererade.
- Projektet bidrar till målet om ökad simkunnighet och målet att tillgängliggöra lokaler för alla oavsett funktionsförmåga.
- Ingen arbetsskada under produktion

Vid behov kan ytterligare workshops behöva hållas, till exempel om upphandling av strategiskt viktiga underentreprenörer sker först senare, om flera nyckelpersoner i någon av parternas organisation behövt bytas ut, eller för uppföljning av hur samverkanöverenskommelsen efterlevs.

Därefter löpande även vid behov för att säkerställa att det råder samsyn om projektets innehåll och övergripande mål samt vid avslutning av entreprenad framförallt för erfarenhetsåterföring.

Vid sidan av workshops införs två separata mötesformer – Projektrådsmöten och Samverkansgruppsmöte –utöver gängse förekommande projekterings- och byggmöten.

Parterna avser att vid projektets inledande workshop och/eller senare under Fas 1 närmare precisera förekommande mötesformer och ansvarsfördelningen dem emellan. För samtliga mötesformer gäller att Beställaren kallar till möten och för protokoll. I den mån annat inte överenskomms gäller följande.

3.5.3 Projektrådsmöten

Projektrådet utgör projektets högsta exekutiva organ och bemannas i första hand enligt vad som anges under punkt 3.4.1 ovan. Projektrådet svarar för att precisera och fastställa för projektet specifika mål samt att dessa löpande följs upp.

Projektrådet håller protokollförda Projektrådsmöten löpande vid behov både under Fas 1 och 2 och fattar beslut om eventuellt förekommande rikt kostnadsjusteringar och andra kontraktsfrågor.

3.5.4 Samverkansgruppsmöte

Samverkansgruppsmöte bemannas av parternas Samverkansgrupp enligt punkt 3.4.2 ovan och svarar operativt för projektets genomförande.

På Samverkansgruppsmöte kan även väsentlig personal hos strategiskt viktiga underentreprenörer medverka liksom företrädare för brukaren och anlitade konsulter.

Samverkansgruppsmöten hålls löpande och ska protokollföras. Vid möten följs projektets mål upp avseende tid, ekonomi, kvalitet, kostnadseffektiviseringar och andra projektspecifika mål. Vid dessa möten utövar också parterna sitt samråd i skilda frågor enligt detta kontrakt, utöver vad som sker vid projekteringsmöten samt andra löpande utanför avtalade mötesformer.

Vid behov kan särskilda mötesforum införas som underavdelning till Samverkansgruppsmöte, såsom inköpsmöten, ekonomimöten, riskhanteringsmöten, tidplanemöten etc.

3.5.5 Projekterings- och byggmöte

I den mån annat inte överenskomms inför beställning av Fas 2 ska vid sidan av Samverkansgruppsmöten även genomföras löpande projekterings- och byggmöten i enlighet med ABT 06 kap. 3 § 3. Projekteringsmöten och möten för avstämning av kalkylarbete och andra vid behov förekommande möten sker löpande under Fas 1 vid sidan av Projektrådets- och Samverkansgruppens möten.

3.6 Entreprenörens kontroll av personal

ID 06 gäller för entreprenaden. Allmänna bestämmelser för ID06 finns att hämta på www.id06.se.

Entreprenören ska överta beställarens skyldigheter avseende elektronisk personalliggare enligt 39 kap 11b och 12 §§ samt 7 kap 2a och 4 §§ Skatteförfarandelagen (2011:1244).

Se vidare AFD.343 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaro-redovisning, ID06, samt AFD.345 Elektronisk personalliggare.

4. Tider

(ABT 06 kap 4)

4.1 Igångsättnings- och färdigställandetid

Entreprenören ska börja sitt åtagande omedelbart efter det att Entreprenadkontrakt har tecknats.

Preliminär igångsättningstid för Fas 1: Juli 2025

Preliminär igångsättningstid för Fas 2: Augusti 2026

Kontraktsarbeten ska i sin helhet vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast mars 2028. Tidpunkt för slutbesiktning fastställs inför beställning av Fas 2 och kommer ligga till grund för eventuella viteskrav.

4.2 Förändring av kontraktstiden

Med **ändring av ABT 06 kap. 4 § 2** gäller:

Entreprenören äger, till den del det inte är uppenbart oskäligt, inte rätt till justering av tidplanen för ändringar och tilläggsarbeten intill ett värde motsvarande 10 % av kontraktssumman. Om det sammanlagda värdet av förekommande ändringar och tilläggsarbetet överstiger 10 % ska justering av tidplanen ske för den del som överstiger 10 %.

För markarbeten gäller följande: "Entreprenören äger, till den del det inte är uppenbart oskäligt, inte rätt till justering av tidplanen för ändringar och tilläggsarbeten intill ett värde motsvarande 5 % av kontraktssumman. Om det sammanlagda värdet av förekommande ändringar och tilläggsarbetet överstiger 5 % ska justering av tidplanen ske för den del som överstiger 5 %.

4.3 Underrättelse om hinder

Underrättelse enligt ABT 06 kap. 4 § 4 ska lämnas skriftligen.

4.4 Garantitid

4.4.1 Garantitid för entreprenad

Garantisedlar ska vara upprättade på, alternativt översatta till, svenska och utställda i beställarens namn.

4.4.2 Särskild varugaranti

Entreprenören ska överlåta de garantiåtaganden entreprenören kan åberopa mot underentreprenörer och leverantörer i entreprenaden

samt överlämna bevis om detta till beställaren i samband med slutbesiktning.

4.4.3 Service under garantitiden

Ett avstämningsmöte med beställaren och ansvarig driftpersonal ska ske efter sex (6) månader då anläggningen tagits i bruk efter godkänd slutbesiktning. Datum för avstämningsmöte ska bokas i samband med slutbesiktningen.

Entreprenören ska därutöver utföra erforderliga servicebesök, vilka ska inkludera de åtgärder som erfordras för att ett odelat ansvar från entreprenören ska gälla under hela garantitiden.

Besöken ska aviseras beställaren minst två (2) veckor i förväg för att beställaren ska beredas möjlighet att delta. Servicebesöken ska dokumenteras och bestyrkas av beställaren. Kopia på av beställaren bestyrkta rapporter ska skickas till beställaren löpande efter varje besök. Entreprenören ska kunna redovisa dessa rapporter i samband med garantibesiktning. Se punkt 5.5 Övriga viten.

5. Ansvar och avhjälpande

(ABT 06 kap 5)

5.1 Beställarens primära ansvarområde

Beställarens primära ansvarsområde för entreprenaden är att:

- Ansvara såsom byggherre
- Ansvara för myndighetsfrågor
- Ansvara för verksamhets- och förvaltningskontakter
- Svara för finansiering
- Tillsätta interna resurser när behov uppstår
- Ansvara för arbetet i projektrådet
- Ansvara för övergripande projektledning

5.2 Entreprenörens primära ansvarområde

Entreprenörens primära ansvarsområden för entreprenaderna är att:

- Tillföra det kunnande och den erfarenhet som finns inom Entreprenörens organisation avseende denna typ av samarbete
- Projektering av bygghandlingar
- Ansvara för produktionsledning
- Tillhandahålla organisation för, och ansvara för kalkylering, ekonomistyrning, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledning, upphandling/inköp, tidsplanering och produktion
- Optimera tekniska lösningar med beaktande av långsiktigt god drift och förvaltningsekonomi
- Ansvara för underentreprenörers arbete såsom för eget arbete
- Ombesörja nödvändiga tillstånd och anmälningar
- Tillsammans med Beställaren föra dialog och kommunicera med intressenter

5.3 Försäkringar

Entreprenören ska teckna allriskförsäkring för skador på intill dess fulla värde inklusive indexpåslag.

Entreprenören ska även teckna ansvarsförsäkring med försäkringsbelopp för personskada om minst 20 miljoner kronor och för sakskada 20 miljoner kronor samt för ren förmögenhetsskada 2 miljoner kronor. Vid nyckelförlust ska försäkringsbeloppet vara minst 0,5 miljoner kronor.

Ansvarsförsäkringen ska inkludera:

- Skydd för skada genom levererad egendom (produktansvar).
- Utökat skydd vid skada på omhändertagen egendom inklusive nyckelförlust.
- Utökat skydd för entreprenör.

Försäkringarna ska medföra skydd enligt gängse svenska försäkringsvillkor och med beställaren som medförsäkrad. I den mån beställaren är skyldig att svara för självrisk, ska beställarens ansvar för sådan självrisk gentemot entreprenören vara begränsad till ett (1) prisbasbelopp.

Försäkringarna ska tecknas och vidmakthållas, så att de gäller intill dess att garantianmärkningarna har åtgärdats. Bevis om att ovan nämnda försäkringar har tecknats ska överlämnas till beställaren senast inom två (2) veckor från beställning. Bevis om att förnyad försäkring finns ska överlämnas till beställaren senast en (1) vecka före det att försäkringen löper ut. I annat fall äger beställaren rätt att teckna försäkringarna på entreprenörens bekostnad.

Försäkringar under garantitiden

Försäkringarna ska tecknas och vidmakthållas, så att de gäller under hela garantitiden och intill dess att garantianmärkningarna som finns antecknade i besiktningsbilaga har åtgärdats.

Försäkring avseende befintlig egendom

Entreprenören ska teckna allriskförsäkring (s k ROT-försäkring) avseende beställarens och hyresgästers befintliga egendom. Försäkringen ska vidmakthållas under entreprenadtiden och garantitiden samt under av besiktningsman förlängd garantitid för visst arbete. Försäkringsbeloppet ska lägst vara 200 prisbasbelopp per skada. Självrisk ska vara ett (1) prisbasbelopp.

Entreprenören ska senast två (2) veckor efter det att kontrakt har undertecknats tillstålla beställaren en skriftlig bekräftelse från sitt försäkringsbolag om att entreprenörens försäkringar omfattar det som föreskrivits. Underlåter entreprenören detta äger beställaren på entreprenörens bekostnad själv teckna försäkringarna. Beställaren äger innehålla dellikvid i avvaktan härpå.

Försäkringarna ska tecknas och vidmakthållas intill dess att garantianmärkningarna har åtgärdats. Entreprenören ska stå för självriskerna för nämnda försäkringar.

Byggherreansvarsförsäkring vid miljöskada

Entreprenören ska teckna ansvarsförsäkring för byggherrens ansvar vid miljöskada, s.k. byggherreansvarsförsäkring. Försäkringen ska gälla under entreprenad- och garantitiden intill dess att garantianmärkningar har åtgärdats och gälla för ett försäkringsbelopp av minst 10 MSEK.

5.4 Vite vid försening

För varje påbörjad vecka som Entreprenören överskrider kontraktstiden enligt överenskommen tidplan i beställningsskrivelse Fas 2 eller den ändrade tid för färdigställande som ska gälla enligt ABT 06 kap. 4 §§ 2-3 ska, om inte annat avtalas, entreprenören till beställaren betala ett förseningsvite med ett belopp motsvarande 0,5 procent av avtalad kontraktssumma. Förseningsvitet är dock begränsat till högst 15 % av kontraktssumman.

Med **ändring av ABT 06 kap 5 § 3**, föreskrivs att jämkning med anledning av ibruktagande eller åtnjutande av entreprenaden eller del därav inte ska ske.

5.5 Övriga viten

Med **tillägg till ABT 06 kap. 5 § 3** gäller följande:

- Legitimation
Om beställaren påträffar personal på arbetsplatsen som inte bär ID06 synligt har beställaren rätt att av entreprenören erhålla vite med ett belopp av 10 000 kronor per person och tillfälle.
- Personalliggaren
För varje tillfälle som entreprenörens personal eller av denne anlitad personal inte registrerar sin ankomst eller avgång från byggarbetsplatsen i den elektroniska personalliggaren har beställaren rätt att av entreprenören erhålla vite med ett belopp av 2 000 kronor per person och tillfälle.
- Arbetstillstånd:
För varje person som vid en kontroll inte kan styrka arbetstillstånd ska entreprenören betala beställaren 50 000 kronor per person och tillfälle.
- Personlig skyddsutrustning
Om beställaren påträffar personal på arbetsplatsen som inte bär personlig skyddsutrustning har beställaren rätt att av entreprenören erhålla vite med ett belopp av 5 000 kronor per person och tillfälle.
- Inbetalning av skatter:
För varje företag (entreprenör eller underentreprenör) som inte

kan styrka inbetalda skatter ska entreprenören betala beställaren 50 000 kronor samtidigt som beställaren har rätt att innehålla med betalning motsvarande bedömt belopp tills att entreprenören kan styrka att korrekt inbetalning skett. Den innehållna betalningen tillfaller beställaren om detta inte styrkts när projektet avslutas.

- Hantering av brister i uppfyllandet av arbetsrättsliga villkor:
Beställaren har rätt att begära vite med 5 000 SEK om entreprenören inte återkommer med en ifylld egenrapportering av de arbetsrättsliga villkoren inom angiven tid.
Beställaren har rätt att begära vite med 10 000 SEK om beställaren finner brister i uppfyllelse av de arbetsrättsliga villkoren gällande lön, arbetstid och semester. Brister ska åtgärdas skyndsamt av entreprenören och en åtgärdsplan ska sändas beställarens inom två (2) veckor om inget annat överenskommes.
Beställaren har rätt att begära vite med 20 000 SEK om entreprenören inte återkommer med en åtgärdsplan inom angiven tid eller att åtgärdsplanen inte innehåller tillräcklig information
- Underentreprenörer:
Beställaren har rätt att begära vite med om 5 000 kr vid varje tillfälle felet inträffar om entreprenören inte kan visa att kontroll av underentreprenörer har utförts enligt krav.
- Antidiskrimineringsklausul:
Vidare har beställaren rätt att av entreprenören erhålla vite enligt § 3 i bifogad handling 1.2. **Antidiskrimineringsklausul.**
- Vite vid väsentlig brist på inhägnad:
Vid fel på kortläsare eller väsentliga brister på inhägnad ska entreprenören erlægga vite om 10 000 kr per påpekad brist. Brister och fel ska åtgärdas omgående, dock senast inom en (1) arbetsvecka. Om så inte görs ska entreprenören erlægga ytterligare 10 000 kr per brist eller fel och påbörjad vecka tills dess att brister åtgärdats.
Väsentlig brist på inhägnad ska anses föreligga om obehöriga personer kan ta sig in på eller ut från arbetsområdet utan att använda verktyg.
- Vite vid brister om servicebesök:
Vid uteblivna eller ej dokumenterade servicebesök under garantitiden, enligt punkt 4.4.3, har beställaren rätt att av entreprenören erhålla vite med ett belopp om 0,5 % av kontraktssumman per disciplin för vart och ett av de uteblivna eller ej dokumenterade servicebesöken.
- Sekretessbestämmelser:
Röjer entreprenören, dess anställda, övriga anlitade personer

eller dess underleverantörer muntligen, skriftligen eller på annat sätt uppgift som denne är skyldig att hemlighålla enligt detta avtal ska entreprenören vid anfordran till Beställaren utge ett vite om 50 000 kronor i varje enskilt fall av överträdelse. Beställaren har dock rätt att i stället för vite enligt ovan begära skadestånd motsvarande den verkliga skadan. Utgivande av vite inverkar ej på beställaren rätt att göra andra påföljder än skadestånd gällande i anledning av kontraktsbrottet.

- Vite vid skada på vegetation:

Vid skada på träd ska entreprenören utge vite per skadat träd (gäller stamdiameter > 10 cm mätt 1,3 m ovan mark) enligt vitesumma för följande stamdiameter:

- För träd 10–30 cm utgår vite med 100 000 SEK per träd.
- För träd över 30 cm utgår vite med 300 000 SEK per träd.
- För träd över 50 cm utgår vite med 500 000 SEK per träd.
- För träd över 80 cm utgår vite med 1 000 000 SEK per träd.

Angivna belopp avser dött eller skadat träd. Vitesbelopp kan jämkas vid mindre skador.

Träd i alléer har ett särskilt Biotopskydd enligt miljöbalken.

Med skadat träd avses följande:

- a. Sår på rot och stam > 5 cm² eller sprickor längre än 10 cm.
- b. Brutna eller spräckta grenar med genomgång > 5 cm
- c. Träd som har dött eller är delvis dött efter utredning om orsak

- Vite på mark och vegetation som ska behållas:

För mark som ska behållas utgår vite med 10 000 SEK per kvm om mark och vegetation uppvisar skador vid tidpunkt för slutbesiktning.

Med skada på mark avses följande:

- a. Kompaktering av jordmån genom ex. upplag, transportväg eller etablering
- b. Uppfyllnad med schaktmassor
- c. Åverkan på ytskikt på grund av utsläpp av giftiga ämnen
- d. Skadad markvegetation

- Övriga skador på allmän platsmark

Om entreprenörens schakt medför skador på berg på allmän plats ska entreprenören till beställaren utge vite 20000 kr/kvm påverkad allmän platsmark. Entreprenören ska därutöver återställa marken enligt beställarens anvisningar. Vid annan skada ansvarar entreprenören för att reparera skadan, eller för att bekosta beställarens reparation av skadan.

- Generellt gällande skada på träd, mark och vegetation:

Vitesbeloppet utgår i sin helhet om träd, vegetation och markytor för dessa skadas så illa att vegetationsskiktet är dött vid garantibesiktningen. Vid partiella skador görs bedömning i varje

enskilt fall angående storlek på vitesbelopp. Vid uppkommen skada på mark och/eller vegetation ska entreprenören genomföra återställande. Entreprenören står för eventuell utrednings- och besiktningskostnad.

6. Ekonomi

(ABT 06 kap 6)

Entreprenadens ersättningsmodell är löpande räkning, avseende entreprenadens ersättningsgilla självkostnader, och entreprenörsarvode.

Självkostnadsprincipen är en ersättningsmodell som ställer höga krav på parterna i en entreprenad.

Entreprenaden i dess helhet regleras genom självkostnadsprincipen. I ett entreprenadprojekt där entreprenaden ersätts på löpande räkning och ersättningsmodellen självkostnadsprincipen tillämpas har entreprenören en betydande dokumentationsskyldighet till beställaren.

Entreprenören ska löpande redovisa nedlagda kostnader och upparbetad tid samt slutkostnadsprognoser månadsvis. Entreprenören är införstådd i att det är av största vikt att man har kontroll på nedlagda och prognostiserade kostnader, detta för att parterna vid behov ska kunna prioritera samt justera entreprenadens omfattning. Entreprenören kan inte utan beställarens godkännande påverka vad som ersätts mot självkostnad i den rörliga delen.

Grundförutsättningen för en ersättningsgill självkostnad, och som ersätts på löpande räkning (rörlig del), är att ingen part ska tjäna eller förlora ekonomiskt på en sådan kostnad. Vidare gäller att kostnader som entreprenören hade haft oberoende av den specifika entreprenaden, inte är ersättningsgilla på annat sätt än genom entreprenörsarvodet.

Entreprenörens entreprenörsarvode i detta kontrakt är **X** %.

Fakturerings sker månadsvis efter ekonomisk avstämning mot budget/kalkylen direkt kopplat till det faktiska värdet av utförda arbeten eller enligt överenskommen och godkänd betalplan i samtliga faser.

6.1 Ersättningsform

Ersättning för nedlagda kostnader för inledande arbeten innan beställning av Fas 1 är gjord, sker enligt samma princip som under Fas 1, se nedan. Fakturerings kan dock inte göras förrän beställningsskrivelse för Fas 1 är upprättad och underskriven av båda parter. Om projektet av någon anledning inte går in i Fas 1 så har Entreprenören rätt till ersättning för nedlagda verifierade självkostnader med påslag för entreprenörsarvodet och faktureras i så fall i samband med att projektet avbryts.

6.1.1 Fas 1

Ersättningsformen är löpande räkning enligt självkostnadsprincipen i ABT 06 kap 6 §§ 9–10, modifierat enligt detta kontrakt, och styrs mot en gemensamt upprättad budget för Fas 1. Entreprenörsarvodet utgår som ett påslag på verifierade upparbetade självkostnader.

Om projektet inte går in i Fas 2 så har Entreprenören rätt till ersättning för nedlagda självkostnader med påslag för entreprenörsarvodet under Fas 1 och faktureras om och när projektet avbryts. Detta inkluderar även kostnader för eventuella tidskritiska arbeten, externa konsulter och underentreprenörer.

Beställaren övertar nyttjande- och äganderätten till de handlingar som tagits fram för projektet som betalats ersättning för.

6.1.2 Fas 2

Ersättningsformen är löpande räkning enligt självkostnadsprincipen i ABT 06 kap 6 §§ 9–10, modifierat enligt detta kontrakt, och styrs mot den gemensamt beslutade riktkostnaden.

Det fasta arvodet fastställs vid beställning av Fas 2 och beräknas genom att Entreprenörens i anbudet offererade entreprenörsarvode multipliceras med den riktkostnad som avtalas i samband med beställning av Fas 2. En närmare definition av vad som inkluderas i entreprenörsarvodet återfinns under 6.2.7 nedan.

Justering av riktkostnad

I grunden gäller att riktkostnaden och det fasta arvodet, är fast och påverkas inte om verklig verifierad självkostnad för produktion blir högre eller lägre än den fastlagda riktkostnaden.

- Justering av riktkostnaden kan ske i de fall ändring (tillkommande eller avgående) av area, volym eller funktioner beställs av Beställaren under Fas 2.
- Justering av riktkostnaden sker även när arbeten upptagna i Risk- och möjlighetslista utförs enligt vad som beskrivs nedan.

Beslut om justering av riktkostnad fattas av Beställaren och ska dokumenteras skriftligen.

Det fasta arvodet ska justeras, med motsvarande procentuella justering, uppåt eller nedåt, om riktkostnaden justeras enligt ovan.

Kostnadsuppföljning

Entreprenören ska under entreprenaden löpande och minst en gång per månad, redovisa bedömd slutkostnadsprognos för Beställaren. Prognosen ska innehålla verifierade självkostnader som jämförs mot avtalad riktkostnads kalkyl inklusive riktkostnadsjusteringar.

Slutkostnadsprognosen ska inkludera redan upparbetade kostnader och prognostiserade kostnader för samtliga arbeten som kvarstår att utföra. Prognosen ska vara fackmässig och inkludera samtliga

underentreprenader samt grunda sig på underbyggda kalkyler och erfarenhet av liknande arbeten sedan tidigare.

En slutavräkning ska sedan göras när entreprenaden färdigställts och alla besiktningsanmärkningar avhjälppts där slutligt verifierad självkostnad för färdigställandet jämförs mot riktkostnaden.

Säkerhet

Entreprenören ska ställa säkerhet enligt ABT 06 kap 6 § 21 i form av bankgaranti, försäkringsgaranti eller av beställaren annan godkänd säkerhet. Med kontraktssumma avses framtagen riktkostnad samt fast arvode.

Med **ändring av ABT 06 kap 6 § 21**, föreskrivs att säkerheten inte nedskrivs förrän samtliga fel som konstateras vid slutbesiktning är avhjälpna och godkända samt fullständig dokumentation överlämnats och godkänts.

Säkerhet ska överlämnas i originalhandling till beställaren senast två (2) veckor efter att beställningsskrivelsen för Fas 2 har undertecknats. Beställaren förbehåller sig rätten att förkasta säkerheten.

Föreskrifter och förutsättningar i lämnad säkerhet ska utan inskränkningar vara i enlighet med ABT 06:s föreskrifter beträffande säkerhetens giltighet. Säkerheten får inte vara tidsbegränsad.

6.2 Ekonomiska definitioner

6.2.1 Öppna böcker – öppen redovisning

För att uppnå kostnadseffektivitet och kontroll i samtliga faser ska entreprenaden drivas enligt principen "öppna böcker". Det innebär att parterna har full insyn i projektekonomi och har därigenom insyn och delaktighet i arbetet med kostnadsberäkningar, alternativkalkyler, inköp, uppföljning etc.

Öppen redovisning ger Beställaren möjlighet att få insyn i entreprenadens verkliga kostnader hos Entreprenören samt underentreprenörer, leverantörer och konsulter som kontrakterats av entreprenören med samma samverkanupplägg.

Motiven för att ha en öppen och ärlig redovisning av ekonomin är:

- Att bygga förtroende för varandra i ekonomiska frågor och ge ett trovärdigt underlag vid framtagande av kalkyler för entreprenaden.
- Att öka kostnadsmedvetandet och engagemanget hos alla som agerar i entreprenaden, då parterna gemensamt har kontroll över budget, status och prognos för att säkra att våra investeringar kan genomföras.
- Att ge underlag för att arbetsbereda kostnadskrävande och riskfyllda aktiviteter och att ge underlag och möjlighet för att kunna diskutera effektiviseringar.

- Att bereda entreprenadens inköp av varor och tjänster för att göra de mest prisvärda inköpen och att få full insyn i verkliga kostnader genom att alla rabatter kommer entreprenaden tillgodo.
- Att månadsvis jämföra kalkylerade kostnader mot verkligt utfall av kostnader under genomförande av entreprenaden. Det kan gälla materialpriser, materialåtgång och maskinella resurser samt kalkylerade personella resurser mot verklig tidsåtgång.
- Att aktivt och kontinuerligt följa upp ekonomin under genomförandet skapar förutsättningar för Parterna att kunna optimera entreprenaden under hela kontraktstiden. Detta kan öppna möjligheter för Parterna att medvetet fatta beslut om förändringar och/eller prioriteringar sent i entreprenaden utan att riskera rikt kostnad.
- Att i detalj kunna visa och förklara hur entreprenadens ekonomiska medel har använts i entreprenaden, vilket skapar en djupare insikt och större förståelse för tagna beslut. Det är av särskild vikt när offentliga medel används vid bygande.

6.2.2 Självkostnadsprincipen enligt detta kontrakt

Följande förutsättningar gäller för ersättningsgilla självkostnader i rörlig del:

1. Identifierade nödvändiga kostnader som avser entreprenadens förpliktelser.
2. Verklig ersättningsgill självkostnad tid på individnivå.
Självkostnad tid innebär verklig kostnad för arbetad redovisad tid. Uträkning av respektive medarbetares verkliga timkostnad sker genom att dividera månadslön med 155 timmar med påslag för de sociala avgifter som är lagstadgade eller direkt kopplade till lägst i nivå med gällande kollektivavtal samt semestertillägg. Detta gäller för samtliga interna resurser hos entreprenören samt underentreprenörer som kontrakterats av entreprenören med samma samverkanupplägg.
3. Att alla inköp samt entreprenörer som inte omfattas av detta samverkanupplägg och konsulter ersätts med redovisat verkligt fakturabelopp där bakbonus, årsomsättningsrabatter och övriga rabatter tillgodoräknats entreprenaden.

6.2.3 Rikt kostnad

En av Parterna överenskommen nettokalkyl avseende entreprenadens rörliga del för Fas 2 baserad på de handlingar som överenskommit mellan Parterna.

6.2.4 Risk- och möjlighetslistan samt osäkerheter

Risker, möjligheter och osäkerheter i kalkylarbetet sammanställs i en separat risk- och möjlighetslista. Det kan vara poster som är svårkalkylerade, osäkra, eller som kan påverkas av faktorer som är bortom parternas påverkan. Risk- och möjlighetslistan ingår i beslut

om riktkostnad och påverkar det fasta entreprenörsarvodet i Fas 2 vid utfall.

6.2.5 Kontraktssumma

Summan av riktkostnad och fast del.

6.2.6 Projektkostnad

Entreprenadens totala kostnad med kontraktssumma inklusive byggherrekostnad.

6.2.7 Entreprenörsarvode

Entreprenörsarvodet utgör entreprenörens påslag på rörlig del. Här ingår vinst, affärsrisk, kostnader för att avhjälpa fel enligt ABT 06, (d.v.s. fel och skador på entreprenaden till följd av fel, liksom alla skador på och förlust av hjälpmedel och annan egendom), samt CAK.

Entreprenören ansvarar dock för att avhjälpa fel utan ersättning då felet orsakats av arbete som utförts felaktigt, vare sig felet konstaterats vid besiktning eller inte.

Konstaterade fel som består av att visst arbete inte har utförts, ersätts dock.

6.2.8 Centraladministrativa kostnader (CAK)

I CAK ska kostnader för följande ingå:

- Bolagets kostnader för kontor, verksamhetslokaler och faciliteter som inte är projektanknutna
- Företagsledning och stabsfunktioner som inte är projektanknutna, som exempelvis ombud.
- Samtliga ledningssystem för kvalitets-, miljö-, ekonomi-, arbetsmiljö-, inköps- och stödsystem för projektdokumentation
- Alla support- och stödresurser (de som kommer anlitas direkt av entreprenaden belastar rörlig del), inkl. kontorsservice
- Verksamhetsutvecklingskostnader
- Allrisk- och ansvarsförsäkringar, självrisker och skadeståndskostnader.
- Kostnader för säkerhet enligt punkt 6.1.2 i detta kontrakt.
- Inköp av- och kostnader för personliga datorer, mobiltelefoner inklusive abonnemangs- och telefonikostnader, och liknande utrustning direkt kopplade till dessa hårdvaror inklusive IT-supporttjänster
- Företagsgemensamma IT-system, verksamhetssystem och systemlicenser som inte är direkt projektkopplade som t.ex. CAD-licenser m.m. anses vara.
- Restidsersättning
- Resekostnadsersättning, drivmedel och parkeringsavgifter samt resor med kollektiva färdmedel inklusive taxitjänster
- Tjänstefordon, förmånsfordon, företagsfordon och servicefordon
- Bonus och tantiem
- Logikostnader

- Traktamentesersättning
- Avgifter till branschorganisationer, företagargorganisationer, fackligt arbete etc. inklusive mättningsavgifter
- Personalutbildningar och friskvård
- Förtäring inom arbetsplatsen
- Övriga personalförmåner såsom exempelvis tjänstebil och privata pensionsförmåner samt subventioner
- Representation
- Annonss- och övriga marknadsföringskostnader

6.3 Fakturering

Kontraktssumman faktureras enligt godkänd prestationsbunden betalningsplan (se AFD.622).

För kontraktssumman får endast en (1) faktura per månad upprättas och den får endast omfatta utfört arbete. Innehålls inte tidsangivelse på vilken betalningsplanen är baserad justeras utbetalningsposterna i förhållande härtill.

Inom entreprenad kan det förekomma arbete vilka medför kostnader för beställaren som inte är aktiverbara i investeringsprojektet, d.v.s. kostnader som ska direktavskrivas. Dessa kostnader ska faktureras separat. Ej aktiverbara kostnader kan vara exempelvis rivningsarbete och sanering, närmare instruktioner ges senare.

Slutlikvid på entreprenadens kontraktssumma får faktureras tidigast då besiktningsförrättare meddelat att entreprenaden har godkänts och alla entreprenörsanmärkningar är åtgärdade. Slutfakturering får ej ske om inte drifts-, skötsel- och underhållsinstruktioner samt relationshandlingar färdigställts och överlämnats till beställaren (se AFD.242) samt protokoll från provningar (se AFD.28) är överlämnade till beställaren.

Beställarens betalningsansvar gäller enbart mot kontrakterad entreprenör. Entreprenören äger ej rätt att varken helt eller delvis överlåta, pantsätta eller försälja fordran på beställaren till factoringföretag eller någon annan, utan beställarens skriftliga godkännande.

Reglerbara mängder, ÄTA-arbete och därmed likställt arbete faktureras separat och en (1) gång per månad. Utdrag ur byggmötesprotokoll/ekonomimötesprotokoll som redovisar ÄTA-arbeten, vilka ligger till grund för tilläggsfaktureringen, ska bifogas fakturan.

Till faktura ska bifogas fakturaunderlag som styrker entreprenörens (och även underentreprenörers) självkostnader för material, varor, konsulter och underentreprenörer. Av fakturan ska framgå vilka påslag entreprenören gjort, vilka ska överensstämja med de påslag som avtalats.

På faktura ska anges:

- Fakturans specifika löpnummer
- Utfärdandedatum
- Projektnummer
- Beställningsnummer
- Beställarens referens
- Leverantörsreferens och telefonnummer
- Organisationsnummer samt företagsnamn
- Momsregistreringsnummer
- Uppgift om innehav av F-skattmedgivande för aktuellt år
- Nettobelopp
- Mervärdeskatt
- Bruttobelopp
- Bank och/eller postgironummer
- Netto hittills fakturerat inkluderat aktuell faktura

Faktura ska vara öresavrundad till närmaste hela krontal.

Betalningstid är 30 dagar efter godkänd fakturas ankomst till beställaren.

Faktureringsavgifter eller andra expeditionsavgifter utgår ej.

Samlingsfaktureror accepteras endast efter särskild överenskommelse.

Faktura som saknar någon av ovanstående uppgifter återsändes, varvid kostnad för detta kan komma att debiteras entreprenören. För den fördröjnings som därvid uppkommer ska inte dröjsmålsränta erläggas av beställaren.

Elektronisk fakturering

Från den 1 april 2019 gäller lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura.

Som ett led i utveckling av e-handeln, övergår beställaren till elektronisk fakturering i format PEPPOL BIS Billing 3.0 och Svefaktura.

Följande fakturaadress ska anges på fakturan:

Köpare:

Fastighetskontoret 177

Inköpsordernummer/ Referenskod: 3XXXXXXX / XXXXXXXX

PEPPOL-ID: 0088:7381031004629

GLN-kod: 7381031004629

Organisationsnummer: 212000-0142

Mer information kan du läsa på stadens webbplats och sidan

[Fakturor till Stockholms stad och stadens bolag.](#)

7. Besiktning

(ABT 06 kap 7)

Besiktning enligt 7 kap ABT 06.

Parterna ska under Fas 1 komma överens om formerna för provning och besiktning inför beställning av Fas 2.

Med **ändring av ABT 06 kap. 7 § 12** gäller också som förutsättning för godkännande att handlingar enligt AFD.242 är överlämnade.

Garantibesiktning för entreprenaden ska ske i anslutning till garantitidens utgång.

Besiktningsman utses av beställaren.

8. Hävning

(ABT 06 kap 8)

Med **tillägg till ABT 06 kap. 8 § 1** gäller följande:

Beställaren har rätt att häva kontraktet gällande pågående entreprenad avseende återstående arbeten, med omedelbar verkan eller till den dag beställaren anger, om:

- entreprenören i väsentligt hänseende underlåter att uppfylla de krav som varit en förutsättning under vilken denne erhållit kontraktet,
- det framkommer att entreprenören lämnat oriktiga uppgifter i anbud eller på annat sätt i samband med upphandlingen och dessa uppgifter har varit av väsentlig betydelse vid bedömning av tilldelning av kontraktet,
- osant intygande uppdagas
- entreprenören eller företrädare för denna är föremål för åtgärder eller omfattas av förhållanden som anges i 13 kap. 1-3 §§ LOU,
- otillåten Rysslandskoppling enligt EU- Rådets förordning (EU) 2022/576, se nedan
- entreprenören brister i fullgörandet av sina åtaganden enligt AFD.18, eller
- entreprenören brister i fullgörandet av sina åtaganden enligt AFD.35.

Beställaren har även rätt att häva kontraktet:

- enligt vad som anges under AFD.346 Anställda gällande Särskilt arbetsrättsliga villkor, Hantering av brister.
- enligt 17 kap. 17 § LOU om kontraktet varit föremål för en ändring som inte är tillåten enligt 17 kap. 9-14 §§ LOU, om entreprenören vid tidpunkten för tilldelningen av kontraktet egentligen borde ha uteslutits från upphandlingen enligt 13 kap. 1 § LOU eller om Sverige skulle bli fällt av EU-domstolen på grund av kontraktet.

Med **tillägg till ABT 06 kap. 8 § 6** gäller att beställaren har rätt till ersättning för kostnadsökning samt skada även vid hävning p.g.a. ovanstående hävningsgrunder.

Hävning ska skriftligen ställas till motpartens ombud under den av motparten angivna adressen. Part ska därvid uppge grunden för uppsägningen. Har detta skett ska uppsägning anses vara fullgjord.

Förtida upphörande av kontrakt på grund av otillåten koppling till Ryssland

EU har genom förordning Rådets förordning (EU) 2022/576 av den 8 april 2022 om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina infört sanktioner mot Ryssland som bland annat innebär att det är otillåtet att tilldela eller fortsätta fullgörandet av offentliga kontrakt eller koncessionskontrakt till eller i förhållande till:

- a) ryska medborgare eller fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland,
- b) juridiska personer, enheter eller organ vars äganderätter till mer än 50 % direkt eller indirekt ägs av en enhet som avses i led a i denna punkt, eller
- c) fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som agerar för, eller på uppdrag av, en enhet som avses i led a eller b i denna punkt, inbegripet, om de står för mer än 10 % av kontraktets värde, underleverantörer, leverantörer eller enheter vars kapacitet utnyttjas i den mening som avses i direktiven om offentlig upphandling.

Entreprenören ska aktivt bevaka och motverka att det inträffar omständigheter som innebär en otillåten koppling till Ryssland enligt ovan nämnda EU-förordning i förhållande till detta kontrakt. Det inkluderar att inte anlita underleverantörer i strid med sanktionerna eller annars anlita eller företräda ryska intressen i strid med sanktionerna.

Om Entreprenören får kännedom om förhållanden som innebär, eller misstänks innebära, en otillåten koppling till Ryssland enligt ovan nämnda EU-förordning, ska Entreprenören omedelbart skriftligen informera beställaren om iakttagelsen.

Beställaren har rätt att helt eller delvis säga upp kontraktet till upphörande omedelbart eller vid tidpunkt som beställaren bestämmer, om Entreprenören gör sig skyldig till avtalsbrott enligt denna punkt och inte – där rättelse är möjlig – inom trettio dagar efter skriftlig anmodan har vidtagit rättelse.

För det fall EU beslutar om nya sanktioner som på motsvarande sätt påverkar beställarens möjlighet att ingå eller tillämpa kontrakt med koppling till Ryssland har beställaren rätt att justera denna bestämmelse för att anpassa den efter de nya sanktionerna. Om

beställaren gör en sådan anpassning och detta väsentligt påverkar Entreprenörens möjligheter att fullgöra kontraktet har Entreprenören rätt att inom trettio dagar från att förändringen aviserats säga upp avtalet till omedelbart upphörande.

9. Tvistelösning

(ABT 06 kap 9)

9.1 Konfliktlösningstrappa

En konfliktlösningstrappa utarbetas av parterna för att undvika att olösta frågor däms upp. Trappan utformas så att den operativa samverkansgruppen ges en viss tid att komma överens. Om detta misslyckas lyfts frågan till nästa beslutsnivå som också ges en begränsad tid för beslut innan frågan lyfts till högsta beslutande nivå.

För entreprenaden gäller följande maximala tider för beslut i avsikt att förebygga utdragna konflikter:

Nivå 1	På arbetsplatsen	1 dygn
Nivå 2	Samverkansgruppen	1 vecka
Nivå 3	Projektrådet	1 vecka

De slutliga tidsfristerna bestäms gemensamt i samband med inledande workshop.

9.2 Tvist

Tvist på grund av kontraktet, såväl rörande Fas 1 som Fas 2 som inte löses enligt ovan ska avgöras i första hand genom förhandling mellan parternas ombud. Därefter genom förhandling mellan parternas respektive legala ställföreträdare, VD och motsvarande.

Om tvistefrågan därefter inte lösts upp ska tvisten avgöras i svensk allmän domstol med tillämpning av svensk lag och med Stockholms tingsrätt som första instans.

Underskrift

Kontraktet är undertecknat elektroniskt av nedanstående personer.

För Beställaren

Anders Kindberg,
Fastighetsdirektör

För Entreprenören

XXXX XXXX ,
XXXXX

Fastighetskontoret
Upphandlingsenheten

Fleminggatan 4
Box 8312
10420 Stockholm
fastighetskontoret@stockholm.se
start.stockholm